



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA GHAZ VERA
SECRETARIA EJECUTIVA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Expte. N°S01: 0167325/2013 (Conc. 1086) ER-LTV-GF

Dictamen N° 1337

BUENOS AIRES, 17 NOV 2016

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01: 0167325/2013 del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS caratulado: "ADECOAGRO LP, KADESH HISPANIA SL, HECTOR LUCIO BONALDI Y RAUL EMILIO FILIPPI S/ NOT. ART. 8 LEY 25156 (CONC. 1086)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. El día 7 de agosto de 2013, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en la adquisición, por parte de los Sres. Héctor Lucio BONALDI y Raúl Emilio FILIPPI, (en adelante "LOS COMPRADORES") de acciones que representan el 100% del capital circulante de LA LÁCTEO S.A. (en adelante "LA LÁCTEO"). Este paquete accionario es adquirido a las firmas ADECOAGRO LP (en adelante "ADECOADRO") y KADESH HISPANIA SL (en adelante "KADESH"), (en adelante "LOS VENDEDORES"), quienes en forma previa a la transacción eran titulares del 90% y 10% respectivamente del capital accionario de LA LÁCTEO.
2. Como consecuencia de la operación notificada, los Sres. Héctor Lucio BONALDI y Raúl Emilio FILIPPI se convirtieron en propietarios de LA LÁCTEO, cada uno de ellos con una participación accionaria equivalente al 50% del capital social de LA LÁCTEO.
3. La Oferta de Compraventa de Acciones extendida por LOS COMPRADORES a LOS VENDEDORES, fue formalizada en fecha 31 de julio de 2013, conforme surge del documento acompañado a fs. 94/113. Cabe aclarar, que, si bien las partes informan que la fecha de cierre de la presente operación fue con posterioridad a dicha fecha, a los fines de determinar la notificación en tiempo de la operación antedicha es suficiente.

IF-2016-03594821-APN-CNDCE/MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA RAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

advertir que fue efectuada dentro de los cinco días hábiles posterior a la fecha de celebración de la oferta de compraventa de acciones indicada.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. La Parte Compradora

4. Héctor Lucio BONALDI, titular del documento nacional de identidad N° 10.940.248, de nacionalidad argentina. Asimismo, previo a la operación aquí notificada, tenía participaciones accionarias en las siguientes empresas, TEMPLAC S.A. (en adelante "TEMPLAC"), cuya actividad principal es la elaboración de productos lácteos, con una participación accionaria del 70%; CANDILAC S.A., cuya actividad principal era la elaboración y comercialización de productos lácteos. CANDILAC no realiza ningún tipo de actividad desde hace más de 14 años, y sus únicos activos son unas plantas que son alquiladas a TEMPLAC, y tiene una participación accionaria del 70%; AGROPECUARIA DOÑA MARÍA S.A. (en adelante "DOÑA MARÍA"), cuya actividad principal es la agrícola ganadera. Se trata de una sociedad que se creó para administrar un campo en el norte de la Provincia de Córdoba, dedicado al engorde de ganado y a feed lot. En ésta sociedad tiene una participación del 80%. Asimismo, en carácter personal tiene 1 tambo, 650 vacas en ordeño, con un promedio de 20.000 litros diarios de leche que entrega a TEMPLAC.
5. Raúl Emilio FILIPPI, titular del documento nacional de identidad N° 12.474.801, de nacionalidad argentina. Previo a la operación aquí notificada, no tenía participaciones accionarias en empresa alguna

I.2.2. La Parte Vendedora

6. ADECOAGRO, es una sociedad constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos. Es una sociedad que no tiene actividades directas en Argentina. Es controlada por INTERNATIONAL FARMLAND HOLDINGS LP, con un 99,99%.
7. KADESH, es una sociedad constituida en España, y es controlada por ADECOAGRO con el 100% de las acciones.

IF-2016-03594821-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

DR. MARIA VICTORIA GARCIA VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

I.2.3. El Objeto

8. LA LÁCTEO, es una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República Argentina, y se dedica al procesamiento de leche fluida para la fabricación y comercialización de productos lácteos. En forma previa a la transacción notificada, ADECOAGRO y KADESH eran titulares del 100% del capital accionario de LA LÁCTEO, de la siguiente forma: ADECOAGRO en un 90% y KADESH en un 10%.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

9. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
10. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
11. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, supera los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

12. El día 7 de agosto de 2013, las partes de la operación notificaron la operación conforme a lo establecido en el Artículo 8° de la Ley de Defensa de la Competencia.
13. Luego de varias presentaciones en relación a lo dispuesto por la Resolución SCDyC N° 40/2001, analizada la información suministrada en la notificación, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el F1, por lo que con fecha 6 de diciembre de 2013 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al Formulario F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 3 de diciembre de 2013 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. Dicha providencia se notificó con fecha 6 de diciembre de 2013.

IF-2016-03594821-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERON
SECRETARIA EJECUTIVA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

14. Con fecha 2 de noviembre de 2016, las partes notificantes cumplieron lo requerido por esta Comisión Nacional, teniéndose en este acto por aprobado el Formulario F1 y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al último enunciado.

IV. EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACION SOBRE LA COMPETENCIA.

IV.1. Naturaleza Económica de la Operación

15. De acuerdo a lo previamente referido, la operación de concentración notificada consiste en la adquisición del 100% del capital accionario de la firma LA LÁCTEO por parte de los Sres. Héctor Lucio BONALDI y Raúl Emilio FILIPPI, quienes serán sus controlantes directos, cada uno detentando el 50% del capital social del objeto de la operación.
16. LA LÁCTEO es una sociedad argentina dedicada al procesamiento de leche fluida para la fabricación y comercialización de productos lácteos. Comercializa, bajo la marca comercial "LA LÁCTEO", leches fluidas para consumo humano¹, crema, queso (excepto queso untable), dulce de leche, yogures, postres y manteca.
17. El Sr. Héctor Lucio Bonaldi ejerce el control sobre las siguientes empresas:
18. TEMPLAC, sociedad argentina dedicada a la elaboración y comercialización de productos lácteos, entre ellos: leches fluidas para consumo humano (excepto leches larga vida), crema, queso, dulce de leche, suero, manteca, yogures y postres. Todos ellos se comercializan bajo las marcas "WINDY", "TEMPLE", y "WINDY CHEF".
19. CANDILAC, sociedad argentina que en la actualidad no realiza ninguna actividad, pero que anteriormente se dedicaba a la elaboración y comercialización de productos lácteos. Al momento de la notificación de la presente operación de concentración, contaba con cinco plantas² que estaban siendo alquiladas a la firma TEMPLAC, todas ellas localizadas en la provincia de Córdoba.
20. DOÑA MARÍA, sociedad de origen nacional que desarrolla actividades pecuarias. Particularmente, su objeto de operación es la administración de un campo localizado en

¹ Es importante mencionar que LA LÁCTEO no elabora leche en polvo, solamente la comercializa cuando se le presentan oportunidades comerciales.

² Planta Santiago Temple, Planta La Curva, Planta Vicuña Mackena, Planta Toro Pujio y Depósito Córdoba.
IF-2016-03594821-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

Sra. MARIA VICTORIA GAZ YERBA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

el norte de la provincia de Córdoba donde se desarrollan actividades de engorde de ganado y feed lot.

21. Asimismo, el Sr. Héctor Lucio BONALDI posee un tambo cuya razón social es "HÉCTOR LUCIO BONALDI", en la provincia de Córdoba, dedicado a la producción primaria de leche, y 650 vacas de ordeño. De la explotación del tambo obtiene alrededor de 22.000 litros diarios de leche fluida a granel³ (660.000 litros por mes), de los cuales el 33% es adquirido por la firma TEMPLAC. A decir de las partes, el tambo le vende prácticamente el 97% de su producción anual a TEMPLAC. Es decir, dicho tambo vende la leche cruda sin industrializar mayormente a esa productora láctea, y el resto a terceros, entre los que no figura la empresa adquirida.
22. Desde el punto de vista vertical, si bien del lado adquirente, el Sr. Héctor Lucio BONALDI cuenta con un tambo, el mismo se encuentra, prácticamente en su totalidad, integrado con TEMPLAC, ya que el 97% de su producción antes de la presente operación era, y es, adquirido por esta última firma. Por lo tanto, al canalizar el tambo una porción marginal de su producción hacia terceros, no se considera necesario profundizar en el análisis de este posible efecto vertical.
23. En virtud de las actividades llevadas a cabo por las empresas involucradas, la operación de concentración presentaría relaciones horizontales, puesto que la empresa objeto, LA LÁCTEO se dedica a la elaboración y comercialización de productos lácteos –leches fluidas aptas para consumo humano, quesos⁴, crema de leche, manteca, dulce de leche, yogures y postres (incluye flanes)– mientras que del lado de las adquirentes, la empresa TEMPLAC también elabora y comercializa productos lácteos –leches fluidas aptas para consumo humano⁵, quesos, crema de leche, manteca, dulce de leche, yogures y postres (incluye flanes)–.
24. Por lo expuesto, se presentan relaciones de naturaleza horizontal en los mercados de leches fluidas (pasteurizadas/ultrapasteurizadas⁶), quesos (blandos, semiduros, duros, rallados⁷), crema de leche, manteca, dulce de leche, yogures y postres.

³ Dato a junio 2015, según informaron las partes.

⁴ Excepto el queso untable, que no elabora.

⁵ Excepto las leches larga vida.

⁶ No se considerará la categoría de leches larga vida, ya que la adquirente no elabora esta variedad.

⁷ No se considerará la categoría de queso untable, ya que la objeto no elabora esta variedad.

IF-2016-03594821-APN-CNDG#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA RAZ VERA
SECRETARÍA DE GRADUACIÓN
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

IV.2. Definiciones De Mercados Relevantes

25. La empresa LA LÁCTEO elabora y comercializa los siguientes productos lácteos⁸:

Cuadro N° 1: Productos comercializados en Argentina por LA LÁCTEO

Productos elaborados y comercializados por La Lácteo	
Producto	Marca
Leche fluida	La Lácteo
Quesos pasta blanda	La Lácteo
Quesos semiduros	La Lácteo
Quesos pasta dura	La Lácteo
Quesos rallados	La Lácteo
Crema de leche	La Lácteo
Manteca	La Lácteo
Dulce de leche	La Lácteo
Yogures	La Lácteo
Postres y flanes	La Lácteo

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.

26. La principal materia prima utilizada es la leche fluida. LA LÁCTEO se abastece de la materia prima exclusivamente de terceros proveedores, el 100% de la leche que elabora proviene de distintos productores, personas físicas o jurídicas como empresas agropecuarias o cooperativas. Esta empresa no realiza autoabastecimiento. Tampoco compra este insumo del tambo perteneciente al Sr. Héctor L. Bonaldi, uno de los adquirentes de la firma objeto.

27. La empresa TEMPLAC elabora y comercializa los siguientes productos lácteos:

Cuadro N° 2: Productos comercializados en Argentina por TEMPLAC

Productos elaborados y comercializados por Templac	
Producto	Marca
Leche fluida	Windy
Quesos pasta blanda	Windy, Temple, Windy Chef
Quesos semiduros	Windy, Temple
Quesos pasta dura	Windy, Temple
Quesos untables	Windy
Quesos rallados	Windy
Crema de leche	Windy
Manteca	Windy
Dulce de leche	Windy
Yogures	Windy
Postres y flanes	Windy

⁸ Si bien en su presentación inicial, las partes indicaron que la firma objeto produce leche en polvo, en su presentación de fecha 19 de agosto de 2015, informaron que sólo comercializan esta variedad de leche cuando a la empresa "se le



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

DR. MARIA VICTORIA DIAZ YERMA
SECRETARÍA DE TRABAJO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.

28. En este caso, la leche fluida como materia prima es abastecida principalmente por el tambo denominado "HÉCTOR LUCIO BONALDI", propiedad de uno de los adquirentes, como se mencionará más arriba. Asimismo, TEMPLAC se abastece en menor medida de terceros proveedores (personas físicas y jurídicas).

Cuadro N° 3: Solapamiento en productos lácteos de TEMPLAC y LA LÁCTEO

Producto	Templac	La Lácteo
Leche pasteurizada/ultrap.	x	x
Leche larga vida		x
Quesos pasta blanda	x	x
Quesos semiduros	x	x
Quesos pasta dura	x	x
Quesos untables	x	
Quesos rallados	x	x
Crema de leche	x	x
Manteca	x	x
Dulce de leche	x	x
Yogures	x	x
Postres y flanes	x	x

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.

29. En virtud de lo informado, en lo que concierne a la relación horizontal, se deben tener en cuenta los mercados en los que las empresas LA LÁCTEO y TEMPLAC se superponen, a saber, leches fluidas fraccionadas (leches pasteurizadas/ultrapasteurizadas), quesos (duros, semi-duros, blandos, rallado), crema de leche, manteca, dulce de leche, yogures y postres/flanes.

IV.2.1. Mercado de Producto

IV.2.1.1. Mercado de productos lácteos

30. Según establece el Código Alimentario en su Artículo 553, por productos lácteos "se entiende a la leche obtenida de vacunos o de otros mamíferos, sus derivados o subproductos, simples o elaborados, destinados a la alimentación humana". Comprenden los diversos tipos de leche fluida, leche condensada, leche en polvo, yogures, postres, manteca, crema, dulce de leche y quesos. Esos productos resultan de la industrialización del principal insumo, que es la leche cruda provista por los tambos.

presentan oportunidades comerciales".

IF-2016-03594821-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

Dña. MARIA VICTORIA RAZ VERA
SECRETARIA LEYDADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

31. Los productos involucrados en la presente operación de concentración son: leche fluida, crema, queso, dulce de leche, yogures, postres y manteca. A continuación, se describen las principales características de cada uno de ellos.

IV.2.1.2. Leches fluidas fraccionadas (pasteurizadas/ultrapasteurizadas)

32. La leche se utiliza para el consumo final en meriendas y desayunos y en la preparación de comidas, y también se utiliza en la producción de otros productos, como los lácteos.
33. La leche para consumo humano puede distinguirse entre pasteurizada, ultrapasteurizada y larga vida.
34. Para su producción, la materia prima cruda (leche) confluye al sector de recibo de leche en donde, una vez realizados los controles de recepción se la somete al proceso de pasteurización y estandarización. La pasteurización es un tipo de procesamiento en el que los alimentos son sometidos a temperaturas entre 72 y 75°C, por un período de 15 a 20 segundos, seguido por un rápido enfriamiento, eliminando las bacterias patógenas y reduciendo el número de microorganismos totales. Concluida esta operación la leche se destina en función del programa de producción a las líneas productivas correspondientes.
35. En el caso de la leche simplemente pasteurizada, el proceso culmina en esa etapa y el producto palletizado se introduce a la cámara de frío. La misma es envasada en envases plásticos flexibles (sachets), posee una vida útil relativamente corta (5 días) y debe ser mantenida bajo cadena de frío durante el período de aptitud.
36. En el caso de la leche ultrapasteurizada, la leche proveniente de los tanques de almacenamiento, se bombea a un esterilizador. El proceso es continuo y se realiza en un sistema cerrado para impedir la contaminación por microorganismos transportados por el aire. La sucesión de calentamiento y enfriamiento se realiza en forma indirecta por medio de un intercambiador de calor.
37. Durante la ultrapasteurización se emplean temperaturas entre 130 y 150° C durante períodos de tiempo de 2 a 4 segundos, eliminando todas las bacterias sin afectar el valor nutricional de los alimentos.
38. Esta leche es envasada en envases plásticos flexibles (sachet), posee una vida útil de 15 a 21 días y requiere cadena de frío durante el período de aptitud.
39. Asimismo, dado que de no presentarse problemas en el mercado restringido tampoco

IF-2016-03594821-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERMA
SECRETARÍA DE LEY
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

los habrá en el ampliado, esta Comisión Nacional entiende que la leche pasteurizada y ultrapasteurizada constituye un mercado relevante de producto⁹.

IV.2.1.3. Quesos

40. Se entiende por Queso el producto fresco o madurado que se obtiene por separación parcial del suero de la leche o leche reconstituida (entera, parcial o totalmente descremada), o de sueros lácteos, coagulados por la acción física, del cuajo, de enzimas específicas, de bacterias específicas, de ácidos orgánicos, solos o combinados, todos de calidad apta para uso alimentario; con o sin el agregado de sustancias alimenticias y/o especias y/o condimentos, aditivos específicamente indicados, sustancias aromatizantes y materiales colorantes. Se entiende por Queso Fresco el que está listo para el consumo poco después de su fabricación. Se entiende por Queso Madurado el que ha experimentado los cambios bioquímicos y físicos necesarios y característicos de la variedad de queso.
41. Según el Código Alimentario Argentino, los quesos se clasifican según su contenido de humedad y de agua en cuatro categorías principales: quesos de pasta dura (baja humedad, hasta 35,9%), quesos de pasta semi-dura (de mediana humedad, entre 36 y 45,9%) y quesos de pasta blanda (de alta humedad entre 46 y 54,9%) y quesos de muy alta humedad (humedad no menor a 55%).
42. Asimismo, los quesos azules y untables no se clasifican según su grado de humedad, sino respecto a la composición de la pasta básica. El tipo de pasta que define al queso azul (el más conocido es el roquefort) es abierta, suave, cremosa y desmenuzable, de color blanco y vetas verdes. Los quesos fundidos (entre ellos, quesos untables) son obtenidos por molido, mezclado y fundido por medio de calor y agentes emulsificantes de uno o más tipos de quesos. Los quesos untables se utilizan en general tanto en la preparación de comidas como para desayunos y meriendas¹⁰.

⁹ Ver Expte. S01:0281420/2006 caratulado "ASOCIACIÓN UNIÓN TAMBEROS COOPERATIVA LIMITADA, BONGRAIN INTERNATIONAL S.A.S. Y VIALAT S.A. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8º LEY 25.156 (CONC. 584)", Expte. S01: 0298822/2007 caratulado "ADECOAGRO LLC Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8º LEY N° 25.156 (CONC. 639)" y Expte. S01: 0119874/2013 caratulado: "CONOSUR COMUNICACIONES S.A. E INVERINTER S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 1072)".

¹⁰ Ver Expte. S01:0281420/2006 caratulado "ASOCIACIÓN UNIÓN TAMBEROS COOPERATIVA LIMITADA, BONGRAIN INTERNATIONAL S.A.S. Y VIALAT S.A. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8º LEY 25.156 (CONC. 584)", Expte. S01: 0298822/2007 caratulado "ADECOAGRO LLC Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8º LEY N° 25.156 (CONC. 639)" y Expte. S01: 0119874/2013 caratulado: "CONOSUR COMUNICACIONES S.A. E INVERINTER S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 1072)".

IF-2016-03594821-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

DR. ALBERTO TORRES VERA
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

43. Los quesos de pasta blanda son en general utilizados en la preparación de comidas, y en la elaboración de sándwiches. Los mismos, se trabajan en tinas, en donde se produce el cuajado y agregado de fermentos, seguido de un desuerado, moldeo, termoexitado, salado y oreo. Luego se envasan. Su duración aproximada es de 60 días.
44. Los quesos semiduros compactos y firmes, pero de pasta elástica y grasa, en cambio, poseen un sabor más fuerte y necesitan entre uno y dos meses para madurar. Se los consume habitualmente como un alimento previo a una cena o almuerzo y en las denominadas "picadas" y algunos también son utilizados en la elaboración de comidas.
45. Por su parte, los quesos de pasta dura son especiales para rallar. Poseen en general sabor fuerte, son muy aromáticos y picantes, algunos ligeramente salados o ahumados. Su uso principal es alimenticio, en picadas y como aderezos.
46. Para la producción de quesos de pasta, la leche cruda confluye al sector recibo de leche, en la cual en tanques de acero inoxidable se procede a estandarizar la composición de la leche, en función de los requerimientos de cada tipo de queso a elaborar.
47. Paso siguiente, esta leche es pasteurizada a una temperatura de entre 72° y 75° por un lapso de 15 a 20 segundos, y enviada a las tinas de elaboración en donde se agregan cuajo, cloruro de calcio y fermentos lácticos, proceso a través del cual se obtiene la cuajada. Posteriormente se procede al corte y lirado de la cuajada, para después verter esa cuajada en moldes para ser prensada.
48. En la mayoría de los casos, esta pieza prensada se coloca en piletos de salmuera, proceso en el cual se le permite adquirir la dosis de sal propia de cada variedad.
49. La etapa final es la de terminación y envasado, proceso en el cual se lo puede pintar, etiquetar, parafinar, embolsar o cualquier otra presentación requerida para su posterior comercialización.
50. Una vez terminados los productos se someten a diferentes tiempos y procesos de maduración, dependiendo del tipo de queso, algunos en cámaras de frío y otros en depósitos a temperatura ambiente controlada, que le permiten obtener las características organolépticas propias de cada variedad.
51. Los quesos duros y semi-duros se elaboran con la misma tecnología, en tina cerrada, con posterior desuerado, salado y prensa. Sin embargo, su vida útil difiere, en tanto los primeros duran aproximadamente 1 año, mientras que los semi-duros duran 180 días.

IF-2016-03594821-APN-CNDC#MF



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

Dña. MARIA VICTORIA RAZZINI
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

52. Es importante destacar que dentro de cada una de las clases de quesos mencionadas se encuentran a su vez, diferentes variedades de quesos. De las diferentes variedades que se producen, la diferenciación en clases permite hacer una apertura del mercado entre quesos que se distinguen no sólo por sus características en cuanto a la elaboración, sino que muchas veces también por el uso particular al que son destinados. No obstante, ello, debe puntualizarse que existen variedades que se encuentran cerca de los límites entre las distintas categorías y que, por lo tanto, podrían actuar como sustitutos cercanos en una como en otra categoría.
53. Finalmente, puede encontrarse el queso rallado, que se elabora a partir del queso duro (en general, Sbrinz o Sardo) y se utiliza principalmente como aderezo de las pastas. El mismo se ralla en un rallador industrial especializado y refina hasta la granulometría adecuada. Luego se seca en un horno a 37° y se envasa en sobres en la línea fraccionadora. La presente variedad tiene una vida útil aproximada de 90 días.
54. De esta manera, desde el lado de la demanda se observa que las distintas variedades de queso presentan diferencias en cuanto a sus usos, vida útil, envase y precios. Adicionalmente, de no existir preocupaciones desde el punto de vista de la competencia en el mercado restringido, tampoco los habrá en el ampliado.
55. Por lo tanto, siguiendo criterios adoptados en oportunidades anteriores se considerará que las distintas variedades de quesos (blandos, semi duros, duros y rallados) constituyen mercados en sí mismos¹¹.
56. Considerando que las empresas involucradas en la presente operación producen y comercializan quesos blandos, semiduros, duros y rallados, se analizarán los efectos sobre la competencia en estos mercados¹².

¹¹ Ver Expte. S01:0281420/2006 caratulado "ASOCIACIÓN UNIÓN TAMBEROS COOPERATIVA LIMITADA, BONGRAIN INTERNATIONAL S.A.S. Y VIALAT S.A. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (CONC. 584)", Expte. S01: 0298822/2007 caratulado "ADECOAGRO LLC Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY N° 25.156 (CONC. 639)" y Expte. S01: 0119874/2013 caratulado: "CONOSUR COMUNICACIONES S.A. E INVERINTER S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 1072)".

¹² Ver Expte. S01:0281420/2006 caratulado "ASOCIACIÓN UNIÓN TAMBEROS COOPERATIVA LIMITADA, BONGRAIN INTERNATIONAL S.A.S. Y VIALAT S.A. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (CONC. 584)", Expte. S01: 0298822/2007 caratulado "ADECOAGRO LLC Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY N° 25.156 (CONC. 639)" y Expte. S01: 0119874/2013 caratulado: "CONOSUR COMUNICACIONES S.A. E INVERINTER S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 1072)".

IF-2016-03594821-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

COPIA

DR. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA DE LEYTRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

IV.2.1.4. Yogures

57. Se entiende por Yogur o Yoghurt o logurte (en adelante "Yogur"), el producto incluido en la definición de leche fermentada, cuya fermentación se realiza con cultivos protosimbióticos de *Lactobacillus delbrueckii* subsp., *bulgaricus* y *Streptococcus salivarius* subsp. *Thermophilus*, a los que en forma complementaria pueden acompañar otras bacterias acidolácticas que, por su actividad, contribuyen a la determinación de las características del producto terminado.
58. El proceso de elaboración del yogur comienza a partir de tanques de leche pasteurizada-estandarizada, desde donde se envía la materia prima hacia un precalentador de placas con la finalidad de elevar la temperatura de 5° C a 50° C y la posterior disolución de sólidos, con la ayuda de un mezclador centrífugo Triblander. La mezcla se deja reposar en tinas. Luego se comienza con la pasteurización de la mezcla a 90°C con un tiempo de retención de 6 minutos. Una vez pasteurizada se incorpora a los tanques incubadores.
59. La etapa final es la de fraccionado. Las líneas difieren según sea yogur bebible o en potes. En este último caso la línea cuenta con dosificadores de frutas y pulpas, de caramelo y aplicador de capuchones.
60. Una vez que los productos están terminados se almacenan en una cámara frigorífica, que los mantiene a 3-6° C.
61. El yogur es generalmente consumido en desayunos y meriendas, como así también en ocasiones no específicas como un alimento complementario (antes de la cena o el almuerzo). En términos de la ocasión de consumo puede considerarse cercano de otros productos como la leche o las galletitas con mermelada, manteca o queso untable que, sin embargo, difieren en precios, vida útil y presentaciones.
62. En consecuencia, a los fines de la presente operación, esta Comisión Nacional, siguiendo antecedentes previos, determina al yogur como mercado de producto para el análisis de los efectos horizontales de la presente operación¹³.

IV.2.1.5. Dulce de Leche

¹³ Ver Expte. S01:0281420/2006 caratulado "ASOCIACIÓN UNIÓN TAMBEROS COOPERATIVA LIMITADA, BONGRAIN INTERNATIONAL S.A.S. Y VIALAT S.A. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (CONC. 584)", Expte. S01: 0298822/2007 caratulado "ADECOAGRO LLC Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (CONC. 584)".



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

COPIA
DIRECCIÓN GENERAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

63. El Artículo 592 del Código identifica con la denominación dulce de leche al producto obtenido por concentración mediante el calor, a presión normal, o a presión reducida de leche o de leche reconstituida, aptas para la alimentación, con el agregado de azúcar blanco.
64. Su proceso productivo comienza con la pasteurización de leche. Luego, la misma es conducida hasta una tina de premezcla y calentamiento, en donde se agregan los sólidos necesarios. De allí se deriva a las pailas dulceras, en las que se efectúa la evaporación de la mezcla a presión atmosférica, para finalmente enviar el producto terminado a los tanques de enfriamiento.
65. El dulce de leche es consumido generalmente en desayunos y meriendas, o en la elaboración de productos de repostería. En este sentido, según la ocasión de consumo, pueden encontrarse distintos productos que satisfagan las mismas necesidades, como la mermelada en el primer caso y la crema en el segundo.
66. En este caso, como de no presentar preocupaciones desde el punto de vista de la competencia el mercado más restringido, tampoco las poseerá uno ampliado, esta Comisión Nacional entiende que el dulce de leche constituye en sí mismo un mercado relevante de producto¹⁴.

IV.2.1.6. Postres y flanes

67. El proceso productivo de postres y flanes es de tipo batch. En los tanques de proceso se realiza la incorporación de leche, ingredientes, el pasteurizado y enfriamiento, mientras que el fraccionado de los productos en potes se realiza en una fraccionadora de potes.
68. Los postres y flanes se consumen luego de las comidas principales del día. Los mismos consisten principalmente en una mezcla de leche, huevos y azúcar que es homogeneizada y tratada térmicamente para su posterior fraccionamiento y envase.
69. Al igual que en oportunidades anteriores, se considerará al segmento de flanes y postres como un mercado en sí mismo, aun cuando sería posible identificar otros productos lácteos y no lácteos que actúan como sustitutos de los mismos. En este

LEY N° 25.156 (CONC. 639)" y Expte. S01: 0119874/2013 caratulado: "CONOSUR COMUNICACIONES S.A. E INVERINTER S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 1072)".

¹⁴ Ver Expte. S01:0281420/2006 caratulado "ASOCIACIÓN UNIÓN TAMBEROS COOPERATIVA LIMITADA, BONGRAIN INTERNATIONAL S.A.S. Y VIALAT S.A. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (CONC. 584)", Expte. S01: 0298822/2007 caratulado "ADECOAGRO LLC Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (CONC. 584)".



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

DR. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

sentido, de no existir problemas de competencia en el mercado restringido, tampoco los habrá en el ampliado¹⁵.

IV.2.1.7. Crema de leche

70. El Artículo 585 del Código Alimentario define con el nombre de crema de leche al producto lácteo relativamente rico en grasa separada de la leche por procedimientos tecnológicamente adecuados, que adopta la forma de una emulsión de grasa en agua.
71. El primer paso del proceso productivo consiste en la obtención de crema a partir del desnatado de leche por separación centrífuga. De allí se realiza un proceso de estandarización y luego se pasteuriza. La pasteurización se realiza a 80°C, con una retención de 30 segundos. Luego se enfría, se almacena en un tanque sanitario y se envasa en potes o bidones.
72. El principal uso de este producto es la repostería y la fabricación de cremas heladas. Sin embargo, la crema también se utiliza en la elaboración de salsas para acompañar pastas, carnes y pescados
73. Se adoptará en este caso un criterio de mercado restringido a este producto de forma que de no presentarse preocupaciones desde el punto de vista de la competencia en el mercado restringido tampoco las habrá en el ampliado, esta Comisión Nacional toma a los fines de la presente operación al mercado de producto compuesto por la crema de leche¹⁶.

IV.2.1.8. Manteca

74. La manteca se produce por agitación de la crema de la leche, lo que provoca un daño de las membranas y permite a la grasa de la leche juntarse en una masa única, separándose al mismo tiempo de otras partes.

LEY N° 25.156 (CONC. 639)" y Expte. S01: 0119874/2013 caratulado: "CONOSUR COMUNICACIONES S.A. E INVERINTER S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 1072)".

¹⁵ Ver Expte. S01:0281420/2006 caratulado "ASOCIACIÓN UNIÓN TAMBEROS COOPERATIVA LIMITADA, BONGRAIN INTERNATIONAL S.A.S. Y VIALAT S.A. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (CONC. 584)", Expte. S01: 0298822/2007 caratulado "ADECOAGRO LLC Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY N° 25.156 (CONC. 639)" y Expte. S01: 0119874/2013 caratulado: "CONOSUR COMUNICACIONES S.A. E INVERINTER S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 1072)".

¹⁶ Ver Expte. S01:0281420/2006 caratulado "ASOCIACIÓN UNIÓN TAMBEROS COOPERATIVA LIMITADA, BONGRAIN INTERNATIONAL S.A.S. Y VIALAT S.A. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (CONC. 584)", Expte. S01: 0298822/2007 caratulado "ADECOAGRO LLC Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY N° 25.156 (CONC. 639)" y Expte. S01: 0119874/2013 caratulado: "CONOSUR COMUNICACIONES S.A. E INVERINTER S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 1072)".

IF-2016-03594821-APN-CNDC#MD



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

SECRETARÍA VICTORIA BALZ VERA
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

75. Comenzando el proceso productivo a partir de la leche, primero se separa la crema, con un contenido de grasa de alrededor de 40%. Se efectúan operaciones de neutralización, pasteurización, desodorización, maduración, batido, lavado y amasado. Así se logra la manteca con el contenido de grasa, la consistencia, el aroma y el sabor que le son característicos.
76. La separación de la crema se realiza con desnatadoras centrífugas que permiten obtener casi la totalidad de la materia grasa contenida en la leche tratada, pues sólo queda por término medio 0,2% de materia grasa en la leche descremada para bajar la viscosidad. Luego se calienta la leche en forma progresiva hasta 20-30° C y se ingresa a una centrífuga de discos donde se efectúa el desnate y, posteriormente, se enfrían las dos corrientes para evitar la fermentación láctica.
77. La neutralización de la crema se realiza porque, en algunos casos, la crema tiene una acidez de hasta 0,5% o más. Esta debe ser neutralizada para evitar la precipitación de caseína durante la pasteurización. Esto traería como consecuencia pérdidas de grasa, formación de trozos de cuajo que pasarían a la manteca y también el desarrollo de aromas y sabores indeseables cuando se la almacena.
78. La pasteurización se efectúa con el propósito de destruir todo tipo de microorganismos patógenos y no patógenos de la crema. Además, se destruyen las lipasas que producen enranciamiento. La crema se precalienta hasta unos 40° C y si es necesario se la diluye con agua para bajarle el porcentaje de grasa a 37% y acondicionarla para el proceso. Después pasa a un pasteurizador de placas donde se efectúan varias etapas: se eleva aún más la temperatura, pasa a un desodorizador con vapor, regresa al pasteurizador donde se calienta a 95° C. y Se enfría hasta 11° C para ser enviada a los maduradores.
79. En el proceso de desodorización, se eliminan olores y sabores indeseados. El tratamiento con vapor vivo y vacío, volatiliza y expulsa los olores. La crema alcanza inmediatamente la temperatura de 90° C por un corto tiempo. Los malos olores se volatilizan por el calor producido por chorro de vapor. Luego se la somete a un vacío que hace bajar la temperatura de la crema.
80. Luego se realiza el proceso de fermentación que es originada por fermentos lácticos, como ser estreptococos lácticos acidificantes y productores de diacetilo. El inóculo se prepara calentando a 75-80° C durante una hora una cantidad de leche centrifugada, se deja enfriar hasta 40° C y se agregan luego los fermentos adecuados en una proporción

IF-2016-03594821-APN-CNDC#M1



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

Dña. JACQUELINE VICTORIA SANCHEZ VERA
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

del 5% o 6%, mezclándolos bien con la leche y cerrando bien el recipiente. 24 horas después el inóculo ya está listo para ser empleado, tiene una acidez entre 100 y 110° D y se observa la formación de un coágulo. El inóculo se agrega a la crema en proporción de 5% y se mezcla enérgicamente, la mezcla se agita suavemente para su aireación. Del pasteurizador la crema es enviada a tanques maduradores provistos de mecanismos de agitación.

81. Se procede al batido de la crema, operación que transforma la crema en manteca luego de su maduración. Consiste en batir o agitar enérgicamente la crema, para que se aglomeren los glóbulos grasos de esta. Los glóbulos grasos en la leche están rodeados por una capa lecitino - proteica que les otorga estabilidad. La misma se modifica durante la maduración debido a la acidez que se desarrolla, permitiendo que en el batido se separe la fase grasa.
82. Finalmente, se fraccionan los lotes de manteca que provienen de la elaboradora, transformándolos en panes y se envuelven en papel metalizado o papel manteca común, que luego son transportados a la cámara de frío donde se conserva mediante refrigeración a temperaturas de -5° a -15°/20° C.
83. Se debe tener en cuenta que ninguna de las empresas involucradas produce ni comercializa margarina, la cual, a diferencia de la manteca, se elabora con aceites y grasas vegetales. La manteca, en cambio, se produce a partir de leche vacuna por lo que la procedencia de la grasa es de origen animal.
84. En línea con los productos lácteos citados más arriba, se considerará en este caso un criterio de mercado restringido a este producto de forma que de no presentarse preocupaciones desde el punto de vista de la competencia en el mercado restringido tampoco las habrá en el ampliado, esta Comisión Nacional toma a los fines de la presente operación al mercado de producto compuesto por la manteca¹⁷.

IV.2.2. Mercado Geográfico Relevante

85. El mercado geográfico de los productos lácteos se considera nacional debido a que estos productos se comercializan en todo el país, y las grandes marcas tienen alcance nacional.

¹⁷ Expte. S01: 0119874/2013 caratulado: "CONOSUR COMUNICACIONES S.A. E INVERINTER S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 1072)".



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

Dr. MARIA VICTORIA DIAZ YERMA
SECRETARÍA DE ENTRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

IV.3. Participaciones de mercado

IV.3.1. Leches fluidas fraccionadas

IV.3.1.1. Leche pasteurizada/ultrapasteurizada

86. Del cuadro que se presenta a continuación se desprende que, a partir de la presente operación de concentración económica, las empresas LA LÁCTEO y TEMPLAC concentran el 0,4% de la producción de leche pasteurizada/ultrapasteurizada del país (comercializada para consumo y no a granel), en volumen.

Cuadro N° 4: Participación de mercado de LA LÁCTEO y TEMPLAC en comercialización de leche pasteurizada/ultrapasteurizada (miles de litros).

Empresa	2010	2011	2012	2013	2014
La Lácteo S.A	0,41%	0,42%	0,29%	0,24%	0,34%
Templac S.A.	0,05%	0,29%	0,35%	0,04%	0,05%
Total País	0,46%	0,71%	0,64%	0,27%	0,40%

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.

IV.3.2. Quesos

IV.3.2.1. Quesos duros

87. Del cuadro que se presenta a continuación se desprende que, a partir de la presente operación de concentración económica, las empresas LA LÁCTEO y TEMPLAC concentran tan sólo el 0,24% de la producción de quesos duros del país, en volumen.

Cuadro N° 5: Participación de mercado de LA LÁCTEO y TEMPLAC en comercialización de quesos duros (toneladas).

Empresa	2010	2011	2012	2013	2014
La Lácteo S.A	0,20%	0,18%	0,16%	0,27%	0,11%
Templac S.A.	0,16%	0,22%	0,20%	0,13%	0,13%
Total País	0,36%	0,39%	0,35%	0,40%	0,24%

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.

IV.3.2.2. Quesos semi-duros

88. Del cuadro que se presenta a continuación se desprende que, a partir de la presente operación de concentración económica, las empresas LA LÁCTEO y TEMPLAC concentran apenas un 0,56% de la producción de quesos semi-duros del país, en

IF-2016-03594821-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA RAJCHERT
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

volumen.

Cuadro N° 6: Participación de mercado de LA LÁCTEO y TEMPLAC en comercialización de quesos semi-duros (toneladas).

Empresa	2010	2011	2012	2013	2014
La Lácteo S.A	0,23%	0,25%	0,27%	0,23%	0,37%
Templac S.A.	0,31%	0,36%	0,36%	0,20%	0,20%
Total País	0,54%	0,61%	0,63%	0,44%	0,56%

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.

IV.3.2.3. Quesos blandos

89. Del cuadro que se presenta a continuación se desprende que, a partir de la presente operación de concentración económica, las empresas LA LÁCTEO y TEMPLAC concentran sólo un 0,81% de la producción de quesos blandos del país, en volumen.

Cuadro N° 7: Participación de mercado de LA LÁCTEO y TEMPLAC en comercialización de quesos blandos (toneladas).

Empresa	2010	2011	2012	2013	2014
La Lácteo S.A	0,50%	0,54%	0,49%	0,33%	0,52%
Templac S.A.	0,39%	0,47%	0,46%	0,30%	0,30%
Total País	0,89%	1,02%	0,95%	0,64%	0,81%

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.

IV.3.2.4. Quesos rallados

90. Del cuadro que se presenta a continuación se desprende que, a partir de la presente operación de concentración económica, las empresas LA LÁCTEO y TEMPLAC concentran sólo el 0,57% de la producción de quesos rallados del país, en volumen.

Cuadro N° 8: Participación de mercado de LA LÁCTEO y TEMPLAC en comercialización de quesos rallados (toneladas).

Empresa	2010	2011	2012	2013	2014
La Lácteo S.A	0,14%	0,23%	0,21%	0,25%	0,30%
Templac S.A.	0,72%	0,46%	0,21%	0,22%	0,27%
Total País	0,86%	0,70%	0,41%	0,47%	0,57%

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

Dra. MARÍA VICTORIA RÍOS VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

IV.3.3. Crema de leche

91. Del cuadro que se presenta a continuación se desprende que, a partir de la presente operación de concentración económica, las empresas LA LÁCTEO y TEMPLAC concentran cerca del 3% de la producción de crema de leche del país, en volumen.

Cuadro N° 9: Participación de mercado de LA LÁCTEO y TEMPLAC en comercialización de crema de leche (toneladas).

Empresa	2010	2011	2012	2013	2014
La Lácteo S.A	1,79%	1,89%	2,41%	2,74%	1,84%
Templac S.A.	0,63%	0,69%	0,49%	0,36%	1,08%
Total País	2,42%	2,59%	2,90%	3,10%	2,92%

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.

IV.3.4. Manteca

92. Del cuadro que se presenta a continuación se desprende que, a partir de la presente operación de concentración económica, las empresas LA LÁCTEO y TEMPLAC concentran menos de 0,5% de la producción de manteca del país, en volumen.

Cuadro N° 10: Participación de mercado de LA LÁCTEO y TEMPLAC en comercialización de manteca (toneladas).

Empresa	2010	2011	2012	2013	2014
La Lácteo S.A	0,16%	0,09%	0,08%	0,10%	0,14%
Templac S.A.	0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,09%
Total País	0,22%	0,12%	0,11%	0,12%	0,23%

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.

IV.3.5. Dulce de leche

93. Del cuadro que se presenta a continuación se desprende que, a partir de la presente operación de concentración económica, las empresas LA LÁCTEO S.A. y TEMPLAC S.A. concentran un 1% de la producción de dulce de leche del país, en volumen.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

Dra. NARM VICTORIA RÍOS VERA
SECRETARÍA DE LEY
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Cuadro N° 11: Participación de mercado de LA LÁCTEO y TEMPLAC en comercialización de dulce de leche (toneladas).

Empresa	2010	2011	2012	2013	2014
La Lácteo S.A	0,58%	0,58%	0,43%	0,32%	0,36%
Templac S.A.	0,27%	0,54%	0,50%	0,81%	0,70%
Total País	0,85%	1,12%	0,93%	1,13%	1,06%

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.

IV.3.6. Yogures

94. Del cuadro que se presenta a continuación se desprende que, a partir de la presente operación de concentración económica, las empresas LA LÁCTEO S.A. y TEMPLAC S.A. concentran alrededor del 1,2% de la producción de yogures del país, en volumen.

Cuadro N° 12: Participación de mercado de LA LÁCTEO y TEMPLAC en comercialización de yogures (toneladas).

Empresa	2010	2011	2012	2013	2014
La Lácteo S.A	1,18%	1,15%	1,16%	0,77%	1,01%
Templac S.A.	0,12%	0,16%	0,17%	0,09%	0,16%
Total País	1,30%	1,32%	1,33%	0,86%	1,17%

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.

IV.3.7. Postres/Flanes

95. Del cuadro que se presenta a continuación se desprende que, a partir de la presente operación de concentración económica, las empresas LA LÁCTEO y TEMPLAC concentran menos del 1% de la producción de postres/flanes del país, en volumen.

Cuadro N° 13: Participación de mercado de LA LÁCTEO y TEMPLAC en comercialización de postres/flanes (toneladas).

Empresa	2010	2011	2012	2013	2014
La Lácteo S.A	0,59%	0,61%	0,53%	0,50%	0,59%
Templac S.A.	0,03%	0,05%	0,05%	0,02%	0,05%
Total País	0,63%	0,65%	0,58%	0,53%	0,64%

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.

IV.4. Efectos de la operación en los mercados relevantes

96. Tal como ya ha sido señalado, la operación en análisis da lugar a efectos horizontales en distintos mercados de productos, a saber, leche fluida

IF-2016-03594821-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

Dña. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA DE LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

- (pasteurizada/ultrapasteurizada), quesos (duros, semiduros, blandos y rallados), crema de leche, manteca, dulce de leche, yogures y postres (incluidos los flanes), mercados en los que tanto la empresa LA LÁCTEO como TEMPLAC se encuentran activas.
97. En lo que refiere a los citados efectos, tal como se puede observar ut supra en ninguno de los mercados de productos lácteos analizados la participación conjunta de las empresas LA LÁCTEO y TEMPLAC es significativa, considerando que en la mayoría de los mercados de producto involucrados éstas no han superado el 1% del mercado (en yogures alcanzaron apenas un 1,2% de participación y en crema de leche el 3%).
98. Por lo tanto, esta Comisión considera que la operación analizada no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia en los mercados de leche fluida pasteurizada/ultrapasteurizada, quesos (pasta blanda, semi-dura, dura y rallados), crema de leche, manteca, dulce de leche, yogures y postres/flanes, por cuanto sus efectos en el mercado no revisten entidad como para que puedan resultar en un perjuicio al interés económico general.
99. Por todo lo precedente, esta Comisión Nacional considera que la presente operación de concentración económica no presenta preocupaciones desde el punto de vista de la competencia que puedan resultar perjudiciales para el interés económico general.

V. CLAUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS

100. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia.

VI. CONCLUSIONES

101. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en las presentes actuaciones no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
102. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE

L . IF-2016-03594821-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

PRODUCCIÓN autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de los Sres. Héctor Lucio BONALDI y Raúl Emilio FILIPPI del CIENTO POR CIENTO (100%) de las acciones de LA LÁCTEO S.A., en partes iguales, que se encontraban en poder de ADECOAGRO L.P. y KADESH HISPANIA S.L., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley Nº 25.156.

103. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN DE LEGALES DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO DE LA NACIÓN para su conocimiento.

Maria Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

Se deja constancia que la Lic. NARINA BIDAERT no suscribe la presente por encontrarse en comisión oficial.

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

IF-2016-03594821-APN-CNDC#MP



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2016-03594821-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 21 de Noviembre de 2016

Referencia: EXP-S01:0167325/2013

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 22 pagina/s.

ALVAREZ Hernán Luis
Analista
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
Ministerio de Producción



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año 2017

Resolución

Número: RESOL-2017-1-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 3 de Enero de 2017

Referencia: EXP-S01:0167325/2013 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

VISTO el Expediente N° S01:0167325/2013 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedese su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA el día 7 de agosto de 2013, consiste en la adquisición por parte de los señores Don Héctor Lucio BONALDI (M.I N° 10.940.248) y Don Raúl Emilio FILIPPI (M.I N° 12.474.801) de acciones que representan el CIEN POR CIENTO (100 %) del capital circulante de la firma LA LÁCTEO S.A.

Que estas acciones son adquiridas a las firmas ADECOAGRO LP y KADESH HISPANIA S.L.U., quienes en forma previa a la operación poseían el NOVENTA POR CIENTO (90 %) y el DIEZ POR CIENTO (10 %) respectivamente del capital accionario de la firma LA LÁCTEO S.A.

Que, como consecuencia de la operación notificada, los señores Don Héctor Lucio BONALDI y Raúl Emilio FILIPPI se convirtieron en propietarios de la firma LA LÁCTEO S.A. con una participación accionaria del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del capital accionario para cada uno de ellos.

Que la transacción se llevó a cabo mediante una oferta de compraventa realizada por los Señores Don Héctor Lucio BONALDI y Don Raúl Emilio FILIPPI a las firmas ADECOAGRO LP y KADESH HISPANIA S.L.U con fecha 31 de julio de 2013.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los

requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 1387 de fecha 17 de noviembre de 2016 donde aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de los señores Don Héctor Lucio BONALDI y Don Raúl Emilio FILIPPI del CIEN POR CIENTO (100%) de las acciones de la firma LA LÁCTEO S.A., en partes iguales, que se encontraban en poder de las firmas ADECOAGRO LP y KADESH HISPANIA S.L.U., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de los señores Don Héctor Lucio BONALDI y Don Raúl Emilio FILIPPI del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma LA LÁCTEO S.A., en partes iguales, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 1387 de fecha 17 de noviembre de 2016 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-2016-03594821-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción